

Утвержден
Решением единственного
учредителя от 14.06.2022

УСТАВ
Автономной некоммерческой организации
оказания социальной помощи «Дари добро»

Республика Башкортостан
г. Октябрьский
2022 г.

1. Общие положения

1.1. Автономная некоммерческая организация оказания социальной помощи «Дари добро» (далее по тексту – «Организация») является унитарной некоммерческой социально-ориентированной организацией, не имеющей членства.

1.2. Полное наименование Организации на русском языке - Автономная некоммерческая организация оказания социальной помощи «Дари добро», сокращенное наименование на русском языке – АНО «Дари добро».

1.3. Организация создана в соответствии с законодательством Российской Федерации решением учредителя – гражданина Российской Федерации.

1.4. Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», другими законами и правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

1.5. Правоспособность Организации возникает с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – «ЕГРЮЛ») сведений о ее создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений об исключении ее из ЕГРЮЛ.

1.6. Организация имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.7. Организация вправе в установленном порядке открывать счета (включая валютные) в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории, за исключением случаев, установленных федеральным законом

1.8. Организация имеет печать, штампы, бланки.

1.9. Местом нахождения Организации является город Октябрьский Республики Башкортостан.

2. Цель Организации

2.1. Целью Организации является предоставление социальных услуг.

3. Предмет деятельности Организации

3.1. Предметом деятельности Организации является деятельность по предоставлению социальных услуг.

4. Виды деятельности Организации

4.1. Предоставление социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту.

4.2. Предоставление социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий и систематического наблюдения.

4.3. Предоставление социально-психологических услуг, предусматривающих оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия.

4.4. Предоставление социально-педагогических услуг, направленных на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организация их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей.

4.5. Предоставление социально-трудовых услуг, направленных на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией.

4.6. Предоставление социально-правовых услуг, направленных на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг.

4.7. Предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

4.8. Предоставление срочных социальных услуг, в том числе:

4.8.1. Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов.

4.8.2. Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости.

4.8.3. Содействие в получении временного жилого помещения.

4.8.4. Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг.

4.8.5. Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей.

4.9. Предоставление социальных услуг, направленных на профилактику негативных социальных явлений (наркомания, алкоголизм, другие формы поведения и привычек, вызывающие зависимость и причиняющие вред здоровью) в молодежной среде через организацию детско-юношеских клубов, лагерей профессиональной и досуговой направленности, работа с родителями, испытывающими трудности в воспитании детей, работа с подростками (в том числе из групп социального риска – беспризорными, безнадзорными, оставшимися без попечения родителей), работа с гражданами, попавшими в трудные жизненные ситуации.

4.10. Приносящая доход деятельность, в том числе оказание платных услуг и реализация продукции в соответствии с предметом деятельности Организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.

4.11. Организация может заниматься отдельными видами деятельности, предусмотренными действующим законодательством, только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

5. Органы управления Организации

5.1. Органами управления Организации являются:

5.1.1. Учредители – коллегиальный высший орган управления.

5.1.2. Директор – единоличный исполнительный орган.

5.2. Учредителями могут выступать полностью дееспособные граждане и (или) юридические лица. Количество учредителей – одно или более лиц. Требования к лицам, которые могут быть учредителями устанавливаются законом. В случае, если в Организации только один учредитель, данное лицо осуществляет функции высшего органа управления.

5.3. Учредители не сохраняют права на имущество, переданное ими в собственность Организации.

5.4. Учредители не отвечают по обязательствам Организации, а Организация не отвечает по обязательствам учредителей.

5.5. По решению учредителей в состав учредителей могут быть приняты новые лица.

5.6. Включение нового учредителя в Организацию происходит на основании личного заявления для физических лиц, либо заявления и решения соответствующего органа для юридических лиц.

5.7. Учредители могут пользоваться ее услугами только на равных условиях с другими лицами.

5.8. Лицо может по своему усмотрению выйти из состава учредителей в любое время без согласия остальных учредителей, направив в регистрирующий орган сведения о своем выходе соответствию с законом. В случае выхода из состава учредителей последнего либо единственного учредителя, он обязан до направления сведений о своем выходе передать свои права учредителя другому лицу в соответствии с федеральным законом и уставом Организации.

5.9. Свои решения учредители принимают на собрании учредителей, либо единственным учредителем при наличии в Организации только единственного учредителя.

5.10. К исключительной компетенции учредителей (учредителя) относится:

5.10.1. Принятие новых лиц в состав учредителей.

5.10.2. Принятие решений по осуществлению надзора за деятельностью Организации.

5.10.2. Определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов формирования и использования ее имущества.

5.10.4. Изменение устава.

5.10.5. Определение порядка приема в состав учредителей Организации и исключения из состава ее учредителей.

5.10.6. Назначение директора и досрочное прекращение его полномочий.

5.10.7. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации.

5.10.8. Принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Организации.

5.10.9. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса.

5.10.10. Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора организации.

5.11. Периодичность проведения собраний учредителей или принятия решения единственным учредителем – по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

5.12. Решения, принятые учредителями, оформляются письменно.

5.13. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения учредителям за выполнение ими возложенных функций высшего органа за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе высшего органа управления.

5.14. Собрание учредителей правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. Собрание учредителей, на котором принимается вопрос о включении в состав учредителей новых лиц правомочно, если на нем присутствуют все учредители.

5.15. Решения собрания учредителей по вопросам исключительной компетенции принимается квалифицированным большинством голосов, составляющим не менее 2/3 голосов учредителей, присутствующих на собрании. Решение собрания учредителей по вопросу принятия в состав учредителей нового лица принимается только единогласно. Решения собрания учредителей по вопросам, не составляющим исключительную компетенцию, принимаются простым большинством голосов учредителей, присутствующих на собрании.

5.16. Лица, являющиеся работниками Организации, не могут составлять более чем одну треть общего числа учредителей.

5.17. Учредители (учредитель) осуществляют надзор за деятельностью Организации. Для осуществления надзора учредители (учредитель) имеют право запрашивать и получать у Организации любые документы и сведения.

5.18. Директор является единоличным исполнительным органом Организации.

5.19. Директором может быть полностью дееспособный гражданин, в том числе учредитель Организации.

5.20. Срок полномочий директора составляет 4 (четыре) года. Одно и то же лицо может быть назначено директором неограниченное количество раз.

5.21. К компетенции директора относится решение всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию учредителя. Директор имеет следующие полномочия:

5.22.1. Осуществляет текущее руководство деятельностью Организации, распоряжается имуществом и средствами Организации, действует от ее имени без доверенности.

5.22.2. Заключает договоры и совершает иные сделки.

5.22.3. Осуществляет исполнительно-распорядительные функции.

5.22.4. Выдает доверенности.

5.22.5. Открывает в банках счета Организации.

5.22.6. Издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, обязательные для исполнения сотрудниками Организации.

5.22.7. Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Организации, заключает с сотрудниками от имени организации трудовые договоры.

5.22.8. Распределяет обязанности между работниками Организации, определяет их полномочия.

5.22.9. Проводит повседневную работу для реализации решений учредителей.

5.22.10. Представляет Организацию в отношениях с государственными и муниципальными органами, российскими и иностранными юридическими и физическими лицами.

5.22.11. Назначает и прекращает полномочия руководителей филиалов и представительств.

5.22.12. Решает иные вопросы в соответствии с действующим законодательством, не составляющие компетенцию учредителей (учредителя).

5.23. Директор подотчетен учредителям (учредителю), действует на основании Устава и документов, принятых учредителями (учредителем). Директор назначается и освобождается от должности решением учредителей

(учредителя). Полномочия директора могут быть прекращены в любое время по решению учредителей (учредителя).

5.24. Директор в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

6. Филиалы и представительства

6.1. Организация может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации.

6.2. Филиалом Организации является ее обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Организации и осуществляющее все ее функции или часть их, в том числе функции представительства.

6.3. Представительством Организации является обособленное подразделение, которое расположено вне места нахождения некоммерческой организации, представляет интересы Организации и осуществляет их защиту.

6.4. Филиал и представительство Организации наделяются имуществом Организации и действуют на основании положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Организации.

6.5. Руководители филиала и представительства назначаются директором Организации и действуют на основании доверенности.

6.6. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Организации. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Организация.

7. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность

7.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.

7.2. Источниками формирования имущества Организации являются:

7.2.1 Регулярные и единовременные поступления от учредителей.

7.2.2. Добровольные имущественные взносы и пожертвования.

7.2.3. Выручка от реализации товаров, работ, услуг.

7.2.4. Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам.

7.2.5. Доходы, получаемые от собственности Организации.

7.2.6. Гранты.

7.2.7. Другие, не запрещенные законом, поступления.

7.3. Собственностью Организации является созданное ею, приобретенное или переданное гражданами и организациями имущество, включая денежные средства, акции, другие ценные бумаги и права на интеллектуальную собственность. Имущество, переданное Организации ее учредителями, является собственностью Организации. Учредители не сохраняют право на имущество, переданное им в собственность Организации.

7.4. Имущество Организации, а также доходы от приносящей доход деятельности являются собственностью Организации и не могут перечисляться учредителям. Организация осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с его назначением и только для достижения уставных целей.

7.5. Учредители Организации не обладают правом собственности на ее имущество, в том числе и на ту его часть, которая образовалась за счет взносов и пожертвований.

7.6. Лица, являющиеся работниками Организации и (или) входящие в органы управления, обязаны соблюдать ее интересы, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности Организации или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим Уставом.

8. Внесение изменений в устав

8.1. По решению учредителей (учредителя) в устав Организации могут быть внесены изменения.

8.2. Изменения, внесенные в устав, подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке и вступают в силу с момента такой регистрации.

9. Реорганизация и преобразование Организации

9.1. Организация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9.2. Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

9.3. Организация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации (организаций).

9.4. При реорганизации Организации в форме присоединения к ней другой организации первая из них считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

9.5. Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации организации (организаций) и внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизованной организации (организаций) осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

9.6. Организация вправе преобразоваться в фонд.

9.7. Решение о преобразовании Организации принимается ее учредителями.

9.8. При преобразовании Организации к вновь возникшей организации переходят права и обязанности реорганизованной Организации в соответствии с передаточным актом.

10. Ликвидация Организации

10.1. Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. При принятии учредителями (учредителем) решения о ликвидации Организации, учредители (учредитель) назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным законом порядок и сроки ликвидации Организации.

10.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемой некоммерческой организации выступает в суде.

10.4. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями Организации или органом, принявшим решение о ее ликвидации.

10.5. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество, направляется на цели, в интересах которых была создана Организация, и (или) на благотворительные цели. В случае, если использование имущества ликвидируемой Организации в соответствии с ее учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в доход государства.

10.6. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация прекратившей существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Запись о государственной регистрации некоммерческой
организации при ее создании внесена в
Единый государственный реестр юридических лиц

" 01 " 08 2022 г.

ОГРН 1220200026045

Ведомственный учетный номер 0314051291

Запись о государственной регистрации изменений и
дополнений в уставе некоммерческой организации внесена
в Единый государственный реестр юридических лиц

" _____ " _____ 201__ г.

И.О. Чаравенникова
(должность)

(подпись)

И.Ф. Ахмакаев
(ф.и.о.)